Contrat d'apporteur d'affaires

ENERGETIC MAINTENANCES SERVICES – Bornes de recharge – Version 8 du 27/10/2026

Entre les soussignés

ENERGETIC MAINTENANCES SERVICES (EMS), société par actions simplifiée à associé unique au capital de 1 000 €, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 107 267 486 (SIRET 107 267 486 00010), dont le siège est situé 34 avenue de Sète, 34560 Poussan, représentée par M. Morgan NADAL, en qualité de directeur général, disposant des pouvoirs nécessaires. E-mail de notification : contact@energeticmaintenances.fr. Ci-après « **EMS** ».

Et l'Apporteur professionnel (entreprise ou entrepreneur individuel, micro-entrepreneur compris)

Apporteur professionnel : nom et prénom de l'entrepreneur individuel, ou dénomination sociale de la société : ....., nom commercial éventuel : ....., forme juridique : ....., SIRET n° ....., dont le siège est situé à ....., représentée par ....., téléphone : ....., e-mail de notification : .....
Régime de TVA applicable aux commissions : ☐ TVA facturée, taux : ..... %, n° de TVA : ..... ☐ Franchise en base de TVA ☐ Autre : ..... Date d'effet du régime : ..... L'Apporteur justifie son régime et informe EMS de tout changement selon l'article 6. La TVA éventuelle est comprise dans le forfait, sans majoration (article 5).

Ci-après « **l'Apporteur** ».

Le programme est exclusivement réservé aux professionnels disposant d'un numéro SIRET et exerçant légalement l'activité de mise en relation concernée. Le seul fait de détenir un SIRET ne dispense pas de vérifier cette activité et les obligations qui s'y attachent. Les particuliers sont exclus du programme et ne peuvent être rémunérés au titre du présent contrat. L'Apporteur émet une facture conforme pour chaque commission. Il déclare à EMS tout lien entre une présentation et son activité salariée, le cas échéant (articles 6 et 7).

Préambule

EMS réalise des travaux d'électricité, dont l'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques, dans la zone définie à l'article 1. L'Apporteur est en relation avec des personnes susceptibles d'avoir besoin de ces prestations. Les parties souhaitent encadrer la mise en relation et la rémunération de l'Apporteur.

> **En résumé, le parcours d'une commission :** présentation écrite acceptée par EMS → devis signé par le client dans les 12 mois → borne installée et facture du chantier entièrement payée → commission versée sous 30 jours après la réalisation de ces deux dernières conditions. **100 € par borne, puis 130 € à partir de la 11e borne, TVA comprise lorsqu'elle est applicable.** Les 12 mois sont le délai pour signer le devis, pas pour terminer le chantier. Ce résumé ne remplace pas les articles ci-dessous.

Article 1 – Objet et définitions

L'Apporteur présente à EMS des clients potentiels pour les prestations suivantes :

• installation de bornes de recharge pour véhicules électriques (courant alternatif, 7 à 22 kW) ;

• les travaux d'électricité liés à cette installation (tableau, protections, mise en conformité), rémunérés uniquement dans le cadre du forfait borne (article 5).

Les travaux haute tension (HTA) sont exclus du présent contrat.

Borne : un équipement de recharge installé, quel que soit son nombre de points de charge. Une borne à deux prises compte pour une seule borne.

Zone d'intervention : seuls les chantiers situés **dans les départements suivants ouvrent droit à commission : Ardèche (07), Aude (11), Aveyron (12), Bouches-du-Rhône (13), Gard (30), Haute-Garonne (31), Hérault (34), Lozère (48), Pyrénées-Orientales (66), Tarn (81) et Var (83)**. C'est le lieu du chantier qui compte, pas l'adresse de l'Apporteur. EMS peut refuser un chantier hors zone ou trop éloigné, mais elle le fait au moment de sa réponse à la présentation (article 4). Une fois la présentation acceptée, EMS ne peut plus la refuser pour ce motif, sauf si une information déterminante était inexacte ou cachée.

Mission : la mission de l'Apporteur se limite à la mise en relation et s'achève avec la transmission des coordonnées du client et de son besoin. L'Apporteur ne présente pas l'offre d'EMS en détail, ne négocie pas, ne discute pas les prix ni les conditions, n'assure aucun suivi commercial, ne signe rien, n'encaisse rien et ne s'engage pas au nom d'EMS. EMS reste seule maître de ses devis, de ses prix et de l'acceptation des chantiers.

Article 2 – Indépendance

L'Apporteur agit en toute indépendance. Il organise librement son activité, sans horaires, sans objectif imposé et sans lien de subordination avec EMS. Le présent contrat ne crée ni contrat de travail, ni mandat d'agent commercial, ni société entre les parties.

L'Apporteur peut nommer EMS auprès du client et utiliser la fiche annexée, aux seules fins de la mise en relation prévue au contrat. Tout autre usage du nom, du logo ou des supports d'EMS nécessite son accord écrit.

Article 3 – Non-exclusivité

Le contrat n'est pas exclusif. EMS peut travailler avec d'autres apporteurs, sur la même zone. L'Apporteur peut recommander d'autres entreprises.

Article 4 – Présentation d'un client

Forme. Pour ouvrir droit à commission, l'Apporteur transmet à EMS une présentation écrite : de préférence par le formulaire « Je recommande un client » du site energeticmaintenances.fr, ou par e-mail avec la fiche jointe en annexe, ou par SMS. Une présentation orale ou par courrier postal n'est pas prise en compte. Les présentations sont reçues pendant la période d'exécution du contrat, préavis compris, sous réserve des droits maintenus à l'article 10. Une demande d'adhésion ou la consultation du modèle sur le site ne vaut pas contrat signé.

Présentation complète. Une présentation est complète lorsqu'elle comporte l'identité et un moyen de contact du client, le besoin exprimé, le code postal et la commune du chantier, ainsi qu'une adresse ou un repère permettant de l'identifier. EMS signale par écrit les éléments manquants. Pour l'antériorité et le délai de 12 mois, la date retenue est celle de la réception des éléments rendant la présentation complète. Une présentation ne bénéficie d'une priorité que si le client avait demandé la mise en relation **avant** la transmission de ses coordonnées ; une transmission faite sans cette demande ne réserve aucun droit.

Demande du client. Avant de transmettre ses coordonnées, l'Apporteur s'assure que le client **souhaite être contacté par EMS** pour ce projet et par quel moyen (téléphone, e-mail ou SMS). Il conserve une preuve écrite de cette demande, qui identifie EMS, le projet et le moyen de contact choisi. Il la transmet avec la présentation ou, si elle est conservée séparément, à la demande d'EMS et impérativement avant tout premier contact pour lequel cette preuve est requise. Une case cochée par l'Apporteur ne constitue pas, à elle seule, un écrit émanant du client. Il informe aussi le client qu'il peut percevoir une commission d'EMS si le projet aboutit.

Antériorité. Si un même client est présenté par plusieurs apporteurs, seule est retenue la première présentation complète, selon la **date et l'heure de sa réception** par EMS (horodatage de l'e-mail, du SMS

ou du formulaire). EMS conserve l'écrit d'origine ainsi que la réception initiale et, s'il y a eu des compléments, celle qui a rendu le dossier complet. Une heure inconnue n'est pas inventée. En cas d'égalité non départageable ou d'heure inconnue empêchant le classement, la décision est motivée par écrit à partir des preuves disponibles ; aucun ordre automatique non justifié n'est appliqué. En cas de doute sur l'identité du client, le projet ou l'antériorité, EMS examine les éléments disponibles, recueille les observations utiles et motive sa décision par écrit, sans communiquer les coordonnées des autres apporteurs.

Client déjà connu. N'ouvre pas droit à commission le client qui, avant la réception de la présentation, avait déjà avec EMS un devis ou un chantier en cours, ou un échange identifiable sur un besoin, un devis ou une intervention au cours des **12 mois** précédents. Un simple envoi publicitaire d'EMS ou la seule présence d'un nom dans un fichier ne suffit pas. Par exception, une présentation portant sur un **nouveau projet distinct** d'un client déjà connu peut ouvrir droit à commission si EMS l'accepte expressément par écrit, en précisant qu'elle déroge pour ce seul projet à la présente exclusion.

Réponse d'EMS. EMS répond par écrit sous **7 jours calendaires** suivant la réception initiale : elle accepte, refuse de manière motivée ou indique précisément les éléments manquants. Si des compléments sont nécessaires, elle accepte ou refuse sous 7 jours calendaires suivant la réception du dossier complet. La demande de compléments ne vaut pas acceptation et ne permet pas de renouveler artificiellement le délai pour un dossier déjà complet. Un refus indique son motif (client déjà connu avec la date de la relation, chantier hors zone ou hors objet, présentation incomplète, antériorité d'un autre apporteur, conflit d'intérêts), sans divulguer d'informations confidentielles. Le silence d'EMS ne vaut pas acceptation ; l'Apporteur peut alors la relancer par écrit.

Portée de l'acceptation. L'acceptation confirme seulement que la présentation peut ouvrir droit à commission. Elle ne vaut ni devis, ni engagement de réaliser les travaux. EMS reste libre de refuser le projet pour un motif technique, réglementaire ou économique réel, sans pouvoir utiliser cette liberté dans le but d'éviter une commission.

Article 5 – Commission

Pour chaque présentation acceptée selon l'article 4, EMS verse à l'Apporteur un forfait par borne de **100 €**, porté à **130 €** à partir de la 11e borne (palier ci-dessous), lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :

• le client a signé son devis dans les **12 mois** suivant la présentation ;

• la borne est installée ;

• la facture du chantier concerné est **intégralement encaissée** par EMS, c'est-à-dire au paiement du solde, déduction faite des avoirs éventuels. Aucun acompte ni paiement partiel du client ne rend due une fraction de commission. Un abandon de créance ou une remise ne constitue pas un encaissement : il ne peut être présenté comme un paiement reçu. Un avoir correspondant à une réduction réelle et justifiée du chantier est pris en compte pour déterminer le solde réellement dû. Une facture sans rapport avec ce chantier ne peut retarder la commission.

Projet concerné. La commission porte uniquement sur les bornes du projet et du chantier identifiés dans la présentation acceptée et dans le devis correspondant. Elle ne s'étend pas aux autres chantiers ou commandes ultérieures du même client, qui ne peuvent ouvrir droit à commission que dans les conditions de l'exception prévue à l'article 4 (client déjà connu).

Factures du chantier. Le suivi de la commission identifie le devis accepté et la ou les factures du chantier. Lorsque plusieurs factures correspondent à ce chantier (acompte, solde…), l'encaissement complet s'apprécie sur leur montant total, en rapprochant les paiements effectivement reçus et les avoirs justifiés des sommes restant dues. Les acomptes sont comptés une seule fois : ils ne s'ajoutent pas à un solde qui reprend déjà le prix total du chantier. Les factures d'un projet distinct sont exclues.

Montant et palier. À partir de la **11e borne** ouvrant droit à commission au titre du présent contrat (compteur courant depuis sa prise d'effet, renouvellements compris, les bornes étant comptées dans l'ordre de la date à laquelle leur commission devient due), le forfait est porté à **130 € par borne**. Les 10 premières

bornes restent à 100 €. Le palier s'applique borne par borne : un même chantier peut donc comprendre des bornes à 100 € et d'autres à 130 €. Un nouveau contrat conclu après la fin du présent contrat repart de zéro.

Forfait total et TVA. Le forfait (100 € ou 130 €) est un montant total, TVA comprise lorsqu'elle est légalement applicable, sur présentation d'une facture conforme. Aucune TVA ne s'ajoute à ce forfait. En franchise en base, la totalité du forfait est facturée sans TVA, avec la mention légale applicable. Si une TVA est due, le hors taxes se calcule en divisant le forfait par (1 + taux de TVA), et la TVA par différence, selon les arrondis légaux de facturation. Un changement de régime ou de taux modifie cette ventilation, sans augmenter le forfait total. L'Apporteur est expressément informé de ce mode de fixation du prix et l'accepte.

Obligations sociales impératives. Si la loi impose à EMS des déclarations, cotisations ou retenues sur la rémunération, EMS en informe l'Apporteur et les applique. Le plafond concerne la rémunération contractuelle, TVA éventuelle comprise, avant les retenues légalement obligatoires ; il ne plafonne pas les cotisations ou contributions que la loi mettrait personnellement à la charge d'EMS. Elles ne sont pas automatiquement refacturées à l'Apporteur ni déduites de sa commission. La non-déductibilité éventuelle de la TVA pour EMS n'autorise pas une majoration du forfait.

Autres travaux : les travaux complémentaires réalisés sur le même chantier (tableau, protections, mise en conformité…) ne donnent droit à aucune commission supplémentaire, quel que soit le montant total facturé. La commission est versée une seule fois par borne. Elle ne porte jamais sur les frais de déplacement facturés au client.

Aucune commission n'est due si le client ne signe pas, annule ou ne paie pas, sous réserve des dispositions impératives et de l'interdiction pour EMS d'empêcher déloyalement la réalisation des conditions. Une contestation affectant une seule borne ou un projet distinct ne supprime pas les droits acquis sur les autres bornes ou projets.

Restitution. Si, après le versement de la commission, la vente d'une borne est annulée ou son prix intégralement remboursé au client, EMS peut demander la restitution de la commission correspondant à cette borne. Un remboursement partiel ne déclenche pas automatiquement la restitution intégrale ni un prorata : les parties examinent sa cause et ses conséquences sur le droit à commission. La demande est écrite, motivée, précise la cause de l'annulation ou du remboursement, est accompagnée des justificatifs et laisse à l'Apporteur 8 jours calendaires à compter de sa réception pour présenter ses observations. Un geste commercial décidé par EMS ou un défaut des travaux réalisés par EMS ne justifie pas, à lui seul, une restitution. EMS ne retient pas une restitution contestée sur d'autres commissions sans l'accord de l'Apporteur ou une décision de justice.

Suivi. EMS informe l'Apporteur, sur simple demande, de l'état d'avancement du dossier (devis signé, installation, encaissement). Sur demande motivée, EMS communique les éléments nécessaires à la vérification du droit à commission et de son calcul, après avoir masqué les données sans rapport ; cela n'ouvre pas un accès général aux dossiers commerciaux ou comptables d'EMS. EMS ne retarde ni n'organise ces étapes dans le but d'éviter une commission.

Article 6 – Paiement et obligations fiscales et sociales

Délai. La commission est payée dans les **30 jours calendaires** suivant la date à laquelle l'installation et l'encaissement complet sont tous deux intervenus.

Facturation

Dès que les conditions de l'article 5 sont réunies, EMS communique à l'Apporteur les éléments nécessaires à sa facture : référence de commission, client ou projet identifié, nombre de bornes, forfait applicable et ventilation selon le régime de TVA. L'Apporteur émet une facture conforme et la transmet par les moyens légalement requis, notamment la facturation électronique lorsqu'elle lui est applicable.

La rémunération est convenue au résultat selon l'article 5. Cette stipulation ne permet pas de différer une facture qui doit légalement être émise plus tôt, ni de dépasser un délai impératif de règlement. La

communication des éléments par EMS n'est pas une autorisation administrative de facturer : chaque partie respecte les règles de facturation et de paiement applicables à l'opération. Si ces règles imposent une autre date, elles prévalent.

Dossier professionnel et vigilance

Avant la signature, l'Apporteur remet les quatre catégories de pièces nécessaires au dossier :

• un RIB permettant d'identifier le titulaire selon le présent article ;

• un justificatif d'identité professionnelle et d'immatriculation adapté à son statut (notamment extrait K ou Kbis, justificatif RNE ou avis SIRENE selon le cas) ;

• une attestation de vigilance Urssaf, ou le document provisoire que l'Urssaf délivre à une entreprise nouvellement créée, dans les conditions où il est applicable ;

• le justificatif de régime de TVA décrit ci-dessous, y compris en franchise en base.

L'exigence contractuelle de dossier complet s'applique dès la signature. Elle ne signifie pas que le seuil légal de vigilance est atteint pour chaque contrat : lorsque l'obligation légale s'applique, elle s'apprécie sur le montant global de l'opération, notamment à partir de 5 000 € HT, et non sur la seule somme déjà versée. EMS accomplit les vérifications légales qui lui incombent et recueille, lorsqu'ils sont requis, les documents prévus par les textes ; un avis SIRENE ne remplace pas automatiquement ces documents.

L'Apporteur remet une attestation de vigilance actualisée tous les 6 mois pendant l'exécution et aussi longtemps que les règles de vigilance l'exigent. EMS vérifie son authenticité auprès de l'Urssaf et conserve le résultat de cette vérification. Un refus de délivrance n'est pas une attestation de vigilance. L'Apporteur signale toute cessation, suspension ou modification de son activité affectant le contrat.

En cas de pièce obligatoire manquante, périmée ou incohérente, EMS demande sa régularisation par écrit. Le paiement ne peut être suspendu que dans les limites permises par les règles impératives ; une suspension n'efface pas la créance acquise et ne fait pas repartir automatiquement un nouveau délai de 30 jours. Dès régularisation, EMS règle sans retard injustifié, dans le respect des délais applicables. Dans l'intervalle, EMS peut suspendre l'acceptation de nouvelles présentations sans remettre en cause les droits déjà acquis.

Apporteur ayant également un emploi salarié

L'Apporteur déclare son emploi salarié et précise, pour chaque client présenté, les liens éventuels avec cet emploi ou avec son employeur. Le statut de micro-entrepreneur ne dispense pas de cet examen. EMS apprécie la situation avant acceptation et peut la refuser de manière motivée lorsqu'elle ne peut pas établir sa compatibilité juridique et sociale. Le régime de l'article L. 242-1-4 du Code de la sécurité sociale n'est ni systématiquement exclu par la facture d'une entreprise ni appliqué automatiquement au seul motif que l'Apporteur est salarié : son application dépend des faits et des règles en vigueur.

Chaque partie accomplit les obligations fiscales et sociales qui lui incombent. Les déclarations de l'Apporteur ne dispensent pas EMS de ses propres obligations, et inversement.

Justificatifs et changements de régime TVA. À la signature, l'Apporteur professionnel déclare le régime de TVA applicable aux commissions, sa date d'effet, et, s'il facture la TVA, le taux et son numéro de TVA. Il fournit un document fiscal pertinent permettant d'établir ce régime et sa date d'effet, par exemple un courrier ou une réponse du service des impôts des entreprises. En cas d'option, il remet sa demande et l'accusé ou la confirmation disponible. Si ces pièces sont insuffisantes, EMS peut demander une confirmation du service des impôts. Le seul numéro de TVA ne prouve pas que la TVA s'applique à la commission. Les informations fiscales étrangères à cette vérification peuvent être masquées.

L'Apporteur informe EMS par écrit dès qu'il connaît un changement, précise sa date d'effet et fournit les pièces disponibles puis les compléments dès leur obtention. Il émet ou rectifie ses factures selon le régime légalement applicable, sans dépasser le forfait total. La demande de précisions ne permet pas de modifier le régime légal de TVA ni de dépasser les délais impératifs de paiement. Les déclarations de l'Apporteur ne dispensent pas EMS de ses propres vérifications.

Virement. Les commissions sont payées uniquement par virement, sur un compte dont l'Apporteur est titulaire et dont il fournit le RIB à la signature. Pour une société, le titulaire est la société ; pour un entrepreneur individuel, son identité civile doit pouvoir être rapprochée de son justificatif d'immatriculation, même si le RIB comporte également un nom commercial. EMS demande les précisions nécessaires en cas de différence et n'effectue pas le virement tant que la concordance n'est pas établie. Aucun compte appartenant à un tiers n'est accepté. Aucun paiement en espèces. Tout changement de RIB nécessite un nouveau RIB au nom de l'Apporteur et une confirmation par EMS auprès de l'Apporteur par un moyen de contact déjà connu (par exemple un appel à son numéro indiqué au contrat). Une demande de changement n'est jamais validée sur la seule base du message qui la contient.

Avis de paiement. Lors de chaque paiement, EMS adresse à l'Apporteur un avis par e-mail (montant, référence de la commission, client concerné) et conserve la preuve du virement exécuté. L'Apporteur est invité à signaler toute anomalie dans les **30 jours calendaires** suivant la réception de cet avis, afin qu'elle soit traitée rapidement. L'absence de réclamation ne vaut pas renonciation et ne réduit pas les délais légaux de prescription.

DAS2. EMS déclare les commissions versées à l'administration fiscale lorsque la loi l'exige (déclaration annuelle dite DAS2, lorsque les sommes versées à un même bénéficiaire dépassent le seuil en vigueur, soit 2 400 € par année civile à la date du contrat). L'Apporteur est informé que les données nécessaires à cette déclaration sont transmises à l'administration fiscale au titre d'une obligation légale, sans que cette transmission repose sur son consentement.

Retard de paiement. Lorsqu'elles sont applicables, les pénalités légales de retard et l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € sont dues dans les conditions prévues par les textes. À défaut de taux valablement convenu, le taux prévu à l'article L. 441-10 du Code de commerce s'applique. Les factures comportent les mentions légalement requises. Cette clause ne rend pas exigible une commission dont les conditions d'ouverture ne sont pas réunies et ne permet pas d'écarter un délai impératif de paiement.

Frais. L'Apporteur supporte seul les frais qu'il engage (déplacements, téléphone…). Aucun frais n'est remboursé par EMS.

Article 7 – Loyauté et pratiques commerciales

L'Apporteur s'interdit :

• toute promesse au client sur les prix, délais, remises ou aides financières ;

• de se présenter comme salarié, associé, mandataire ou représentant d'EMS ;

• toute campagne de prospection au nom d'EMS, notamment par appels téléphoniques, SMS ou e-mails non sollicités, ou par démarchage à domicile ;

• toute pratique commerciale trompeuse ou agressive ;

• de transmettre les coordonnées d'une personne qui n'a pas demandé à être contactée.

Loyauté et prévention du détournement. L'Apporteur vérifie la compatibilité de chaque présentation rémunérée avec ses obligations légales, contractuelles et professionnelles envers son employeur ou mandant. Il s'interdit de détourner leurs clients, prospects ou opportunités commerciales en violation de ces obligations, ainsi que d'utiliser ou transmettre sans autorisation leurs fichiers, moyens ou informations confidentielles. Il ne sollicite ni ne perçoit une commission en contrepartie d'un acte contraire à ses obligations professionnelles. Aucune commission ne rémunère une influence indue ou un avantage dissimulé.

Déclarations par client. L'Apporteur déclare l'origine personnelle, professionnelle ou mixte du contact, son rôle éventuel chez le client ou dans le choix du fournisseur, et toute restriction ou tout partenariat dont il a connaissance pouvant être affecté. Un contact professionnel n'est pas automatiquement un détournement. L'absence de partenariat avec un installateur ne suffit pas à autoriser une présentation contraire à ses obligations ; un partenariat n'interdit pas nécessairement toute recommandation, selon sa portée. Une relation personnelle n'autorise pas à méconnaître ces obligations.

Fiche unique et autorisations. Pour les apports susceptibles de présenter un lien professionnel, EMS utilise la fiche unique de l'annexe 2, qui réunit la présentation du client et l'engagement signé de l'Apporteur pour ce projet ; elle remplace alors la fiche simple de l'annexe 1. L'Apporteur se renseigne auprès de son employeur ou mandant lorsque la compatibilité de la présentation le nécessite. Lorsqu'une autorisation est nécessaire, elle émane d'une personne habilitée et couvre expressément la mise en relation rémunérée par EMS pour ce projet et les moyens ou informations utilisés. Elle est jointe avant acceptation. La fiche distingue les faits établis, les points incertains et les pièces attendues. Une fiche signalant un point incertain ou une autorisation nécessaire encore attendue ne peut être acceptée tant que ce point n'est pas clarifié et que les pièces nécessaires ne sont pas réunies. Une autorisation ne permet jamais d'écarter une interdiction légale.

Examen et sincérité. L'Apporteur répond de la sincérité de ses déclarations, signale les doutes et changements et fournit les pièces nécessaires avant acceptation. EMS conserve ces déclarations et les éléments d'examen utiles. Un doute ou une contradiction identifié doit être examiné ; la présentation peut être refusée de manière motivée tant que sa compatibilité n'est pas établie. Les déclarations sont des éléments de preuve et ne transfèrent pas automatiquement la responsabilité d'une partie à l'autre. Une fausse déclaration ou un manquement établi est traité selon les articles 9 et 10, sans perte automatique des commissions étrangères au manquement.

Avant tout contact commercial avec le client, EMS vérifie qu'il respecte les règles applicables au moyen de contact demandé par le client.

Article 8 – Confidentialité et données personnelles

Les parties gardent confidentielles les informations échangées (clients, prix, devis).

L'Apporteur ne transmet que les données nécessaires au projet (identité, coordonnées, adresse du chantier, besoin). EMS les utilise uniquement pour étudier et réaliser le projet, gérer la présentation et la commission, respecter ses obligations légales et se défendre en cas de litige. EMS informe le client de l'origine de ses données (l'Apporteur) et de ses droits dès que possible, au plus tard lors de son premier contact avec lui et, en tout état de cause, dans le mois suivant la première réception de ses données par EMS, même si la présentation est encore incomplète. Aucun client n'est inscrit à une lettre d'information ou à une prospection sans rapport avec son projet sans son accord.

Sécurité et accès : chaque partie limite l'accès aux seules personnes qui en ont besoin, protège les documents et utilise des moyens de transmission adaptés. Aucun identifiant ou mot de passe bancaire ou administratif n'est demandé. Une divulgation ou une perte affectant les données échangées est signalée sans retard injustifié à l'autre partie, avec les éléments utiles ; chaque partie reste responsable des notifications que la loi lui impose.

Conservation : les données d'un client qui ne signe pas sont conservées au maximum 3 ans à compter de la présentation ou du dernier contact venant de ce client. Seules les données nécessaires aux obligations légales ou à la défense des droits des parties (par exemple la preuve d'une présentation ou d'une commission) peuvent être conservées à part, en archive à accès restreint, pendant la durée nécessaire. Les pièces comptables sont conservées 10 ans. Les données de l'Apporteur (identité, RIB, justificatifs) sont conservées pendant le contrat, puis en archive pendant les durées légales.

La politique de confidentialité d'EMS est communiquée, sans qu'il soit besoin de la demander, à l'Apporteur à la signature et au client lors de l'information ci-dessus (notamment par un lien direct), et reste consultable sur energeticmaintenances.fr. Elle précise les bases légales, les destinataires et les durées de conservation. Toute personne concernée peut exercer ses droits (accès, rectification, effacement, opposition…) en écrivant à contact@energeticmaintenances.fr, et peut saisir la CNIL.

Article 9 – Responsabilité et réclamations

EMS est seule responsable de la réalisation des travaux auprès du client. L'Apporteur ne garantit ni la qualité, ni les délais des travaux.

Si un client se plaint du comportement de l'Apporteur, EMS en informe l'Apporteur par écrit et lui laisse **8 jours calendaires** à compter de la réception de ce message pour présenter ses observations. EMS ne peut refuser une commission que si un manquement établi de l'Apporteur remet en cause les conditions d'éligibilité de la présentation concernée. Sa décision est écrite et motivée. Les commissions non concernées restent payables.

Article 10 – Durée et résiliation

L'Apporteur signe en premier et EMS contresigne ensuite. Le contrat prend effet à la date de la dernière signature, celle d'EMS, pour **6 mois calendaires**, renouvelable tacitement par périodes de 6 mois. Chaque partie peut y mettre fin à tout moment par écrit (e-mail ou courrier), avec un préavis de **30 jours calendaires** à compter de la réception de la notification, sous réserve d'un préavis plus long imposé par la loi.

Faute grave. En cas de manquement grave (dénigrement, engagement au nom d'EMS, fausse information, manquement à l'article 7), EMS peut résilier sans préavis, par écrit, en exposant les faits reprochés. Si le manquement peut être corrigé sans risque, EMS demande d'abord à l'Apporteur de le régulariser.

Après la fin du contrat. Les présentations complètes reçues pendant l'exécution du contrat, préavis compris, restent examinées selon l'article 4, même si la réponse d'EMS intervient après la fin. Lorsqu'elles sont acceptées, elles conservent leur éligibilité si les conditions de l'article 5 se réalisent ensuite : devis signé dans les 12 mois de la présentation complète, installation et encaissement complet. Les mêmes règles s'appliquent aux présentations déjà acceptées avant la fin. La résiliation ne supprime pas, par elle-même, ces droits et ne prolonge pas le délai de signature du devis.

Cessation d'activité d'EMS. En dehors de toute procédure collective, la cessation définitive et volontaire de l'activité d'EMS, ou sa dissolution suivie d'une liquidation amiable, met fin au contrat après réception par l'Apporteur d'une notification écrite et expiration du préavis prévu au premier paragraphe du présent article. Restent dues les commissions dont les conditions de l'article 5 sont réunies, y compris lorsque l'encaissement intervient après cette date. Aucune indemnité n'est due du seul fait d'une cessation régulièrement notifiée, sans préjudice des règles impératives et de la responsabilité d'EMS pour un manquement antérieur. L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire n'entraîne pas, à elle seule, la fin du contrat : son sort est alors réglé par la loi.

Article 11 – Dispositions diverses

Notifications. Les notifications sont faites par écrit (e-mail ou courrier) aux coordonnées de notification indiquées dans le contrat ou communiquées ensuite par écrit. Chaque partie signale tout changement de coordonnées. La partie qui invoque une notification conserve la preuve de son envoi et de sa réception.

Modifications. Toute modification du contrat nécessite un avenant écrit signé par les deux parties. Une modification de la commission ou des conditions ne s'applique pas aux présentations déjà acceptées, sauf accord exprès. Le modèle de contrat publié sur le site d'EMS est fourni à titre d'information : sa consultation ne crée aucun contrat, et une nouvelle version publiée ne modifie pas un contrat déjà signé.

Tolérance. Le fait pour une partie de ne pas se prévaloir d'un manquement de l'autre ne vaut pas renonciation à s'en prévaloir à l'avenir.

Accord complet et annexes. Le contrat et les modèles de ses deux annexes constituent l'accord complet. Pour chaque présentation, la fiche simple est utilisée en l'absence de lien professionnel nécessitant l'annexe 2 ; dans le cas contraire, seule la fiche unique de l'annexe 2 est renseignée et signée pour le projet. La signature du contrat et de ses modèles vierges ne vaut pas déclaration anticipée sur de futurs clients. Pour une présentation simple, les informations peuvent être transmises directement par le formulaire, e-mail ou SMS prévus à l'article 4, sans imposer en plus un PDF signé de l'annexe 1. Lorsqu'elle est requise, l'annexe 2 doit être renseignée et signée pour le projet, avec les autorisations nécessaires, avant acceptation. Un simple envoi de coordonnées ou une case cochée ne remplace pas cet engagement signé. **Si une clause n'est pas valable**, les autres continuent de s'appliquer, sauf si la loi ou le caractère déterminant de cette clause imposent une autre conséquence.

Article 12 – Droit applicable et litiges

Le contrat est soumis au droit français. Les parties cherchent d’abord une solution amiable. À défaut, le litige est porté devant la juridiction compétente selon les règles de droit commun.

Signatures

Fait à ....., le ....., en deux exemplaires, ou sous forme électronique permettant à chaque partie de conserver son exemplaire complet. Les signatures portent sur une même version complète du contrat et de son annexe applicable, dont chaque partie reçoit un exemplaire. Chaque signataire déclare disposer du pouvoir d’engager la partie qu’il représente. En cas de signature à distance (signature électronique ou exemplaire signé et scanné), les parties conservent les éléments permettant d’identifier les signataires et de vérifier que la version signée n’a pas été modifiée ; l’envoi d’un scan n’empêche pas de demander l’original en cas de contestation. Un tracé recueilli à l’écran ou un scan n’est pas présenté, de ce seul fait, comme une signature électronique qualifiée. Les échanges d’envoi et de retour, l’identité et la qualité des signataires et la version complète contresignée sont conservés. Toute modification du contenu après une première signature nécessite un nouvel accord des parties sur la version modifiée.

Pour EMS	L’Apporteur
Morgan NADAL, directeur général Date : ..... Signature	Nom : ..... Date : ..... Signature

Annexe 1 – Fiche simple de présentation d'un client

Une fiche par client présenté. En présence d'un lien professionnel nécessitant l'examen de loyauté prévu à l'article 7, utilisez l'annexe 2 à la place de cette fiche simple. La fiche est transmise selon l'un des moyens prévus à l'article 4 (formulaire du site, e-mail à contact@energeticmaintenances.fr avec pour objet « Présentation client – [nom du client] », ou SMS). **L'antériorité et le délai de 12 mois partent de la réception des éléments rendant la présentation complète, selon l'article 4. EMS conserve aussi la réception initiale. Elle répond sous 7 jours selon cet article et précise les éventuels éléments manquants.**

Apporteur (nom, téléphone)	
Date de rédaction (distincte de la réception EMS)	
Client (nom ou société)	
Téléphone / e-mail du client	
Adresse (ou repère), code postal et commune du chantier	
Type de site	☐ Maison ☐ Appartement / copropriété ☐ Entreprise ☐ Autre
Besoin	Nombre de bornes : ..... Puissance : ☐ 7 kW ☐ 11 kW ☐ 22 kW ☐ Ne sait pas
Véhicule (si connu) / remarques	
Le client a demandé à être contacté par EMS	☐ Oui, le ..... / ..... / .....
Moyen de contact demandé par le client	☐ Téléphone ☐ E-mail ☐ SMS
Preuve de sa demande (jointe ou conservée)	☐ SMS ☐ E-mail ☐ Autre écrit : .....
Le client sait que l'Apporteur peut être rémunéré	☐ Oui
Lien de l'Apporteur avec le client (salarié, dirigeant…) ou avec son propre emploi	☐ Aucun ☐ Oui, préciser : .....
Signature de l'Apporteur	
Cadre réservé à EMS – reçue le / à	..... / ..... / ..... à ..... h .....

Annexe 2 – Présentation d'un client et engagement de loyauté

Une fiche par client présenté, transmise selon l'un des moyens prévus à l'article 4 (formulaire du site, e-mail à contact@energeticmaintenances.fr avec pour objet « Présentation client – [nom du client] », ou SMS). **L'antériorité et le délai de 12 mois partent de la réception des éléments rendant la présentation complète, selon l'article 4. EMS conserve aussi la réception initiale. Elle répond sous 7 jours selon cet article et précise les éventuels éléments manquants.**

Les données sont utilisées pour le projet, le contrôle et la preuve, selon l'article 8 et la politique de confidentialité remise par EMS. Ne pas transmettre de fichiers ou données confidentielles sans autorisation.

Apporteur (nom, téléphone)	
Date de rédaction (distincte de la réception EMS)	
Client (nom ou société)	
Téléphone / e-mail du client	
Adresse (ou repère), code postal et commune du chantier	
Type de site	☐ Maison ☐ Appartement / copropriété ☐ Entreprise ☐ Autre
Besoin	Nombre de bornes : ..... Puissance : ☐ 7 kW ☐ 11 kW ☐ 22 kW ☐ Ne sait pas
Véhicule (si connu) / remarques	
Le client a demandé à être contacté par EMS	☐ Oui, le ..... / ..... / .....
Moyen de contact demandé par le client	☐ Téléphone ☐ E-mail ☐ SMS
Preuve de sa demande (jointe ou conservée)	☐ SMS ☐ E-mail ☐ Autre écrit : .....
Le client sait que l'Apporteur peut être rémunéré	☐ Oui
Lien de l'Apporteur avec le client (salarié, dirigeant…) ou avec son propre emploi	☐ Aucun ☐ Oui, préciser : .....
Engagement et signature	Voir la signature unique en fin de fiche, valable pour toutes les pages
Cadre réservé à EMS – reçue le / à	..... / ..... / ..... à ..... h .....

Origine du contact et autorisations

Une fiche par client / projet. La signature unique en fin de fiche couvre la présentation et l'engagement ci-dessous. Tout point « Incertain » ou « Précisions / autorisation attendues » doit être clarifié avant acceptation ; ces choix servent à signaler un dossier non finalisé, et non à attester qu'il est compatible.

Information	À compléter
Profession / fonction	.....
Employeur / mandant concerné	.....
Origine du contact	☐ Personnelle ☐ Professionnelle ☐ Les deux
Comment le client et son projet sont-ils connus ?	.....
Contact ou informations obtenus au travail / par ses moyens ?	☐ Non ☐ Oui ☐ Incertain
Client, prospect ou opportunité de l'employeur / mandant, à votre connaissance ?	☐ Non ☐ Oui ☐ Incertain
Rôle chez le client ou dans le choix du fournisseur ?	☐ Non ☐ Oui ☐ Incertain
Partenariat / obligation professionnelle pouvant être affecté ?	☐ Non ☐ Oui ☐ Incertain
Précisions si oui ou incertain	.....
Autorisation	☐ Apport personnel sans conflit identifié après vérification ☐ Apport professionnel compatible après vérification ☐ Autorisation écrite jointe ☐ Précisions / autorisation attendues
Auteur habilité / structure / date / portée de l'autorisation	.....

Engagement pour ce client

Je certifie les renseignements de cette fiche sincères, à ma connaissance après vérification de mes obligations. Pour ce client et ce projet, la présentation rémunérée respecte mes obligations envers mon employeur ou mandant, sous réserve des incertitudes expressément déclarées, à lever avant acceptation. Je ne détourne pas leurs clients, prospects ou opportunités en violation de ces obligations et n'utilise ni ne transmets sans autorisation leurs fichiers, moyens ou informations confidentielles. Je ne demande aucune commission en contrepartie d'un acte contraire à mes obligations professionnelles.

Je déclare les restrictions ou conflits et fournis les autorisations nécessaires, couvrant expressément la mise en relation rémunérée pour ce projet. Je signale tout changement ou doute avant acceptation. Une origine professionnelle n'est pas automatiquement un détournement ; une relation personnelle n'écarte pas mes obligations. Une fausse déclaration est traitée selon les articles 7, 9 et 10, sans transfert automatique de responsabilité ni perte des commissions non concernées.

Cette fiche ne vaut ni autorisation de l'employeur, ni acceptation d'EMS, ni droit automatique à commission. EMS examine les incertitudes et contradictions avant acceptation. Ma signature couvre toutes les pages de cette fiche.

Fait à : ..... Le : .....

Nom / qualité : .....

Signature de l'Apporteur : .....

Cadre EMS : réception initiale : ..... ; dossier complet reçu le / à : ..... ; examen, pièces et réponse écrite : .....